

1500316-47.2022.8.26.0137

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto

Magistrado: CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Comarca: Cerquilha

Foro: Foro de Cerquilha

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... maioria por delitos de furto e de roubo. Assim, tal circunstância é incompatível com o princípio da insignificância.

Sobre o tema, entende o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DELITO COMETIDO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E EM CONCURSO DE AGENTES. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerquilha

Foro de Cerquilha

Vara Única

Av. Washington Luiz, 2501, Cerquilha-SP - cep 18520-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500316-47.2022.8.26.0137 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500316-47.2022.8.26.0137

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2255308/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 27503894 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2255308 - DEL.POL.CERQUILHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO CÉSAR MIGLIANI RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 80/82) em face de RODRIGO CÉSAR MIGLIANI RODRIGUES, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 155, §§ 1º (repouso noturno) e 4º, I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), c/c art. 14, II, todos do Código Penal (CP), porque, supostamente, no dia 19 de setembro de 2022, por volta das 02h50, na sede da Igreja Sagrado Coração de Jesus, localizada na Rua Paraíba, n.º 163, Residencial Parque Alvorada, nesta cidade e comarca de Cerquilha, o acusado, agindo no horário destinado ao repouso noturno, tentou subtrair, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 1 (uma) lâmpada; 1 (uma) caixa de sabão em pó; 1 (um) fio de cinco metros de comprimento; 1 (um) fio de seis metros de comprimento, bens

avaliados em R\$ 92,00 (noventa e dois reais).

Segundo a denúncia, aproveitando-se do horário destinado ao repouso noturno e predisposto a praticar o crime de furto, o acusado escalou o muro de proteção do imóvel e danificou uma porta de vidro para ingressar nas dependências da igreja. Conforme o réu subtraía os itens, deixava-os em um terreno vizinho. Ocorre que, antes da consumação do furto, a Polícia Militar foi acionada e prendeu o acusado em flagrante na posse dos objetos. Conforme a peça acusatória, apesar de a igreja ter recuperado os objetos subtraídos, teve um prejuízo de R\$ 1.500,00 pela porta de vidro danificada.

O réu foi preso em flagrante de delito (fl. 01).

Homologada a prisão em flagrante, foi convertida em preventiva (fls. 52/54).

Recebida a denúncia em 14 de outubro de 2022 (fls. 90/93).

Devidamente citado (fl. 133), o acusado apresentou resposta à acusação (fl. 105/110).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 118), foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual.

Durante a instrução processual, procedeu-se à oitiva da do representante da vítima, das testemunhas, e, ao final, o réu foi interrogado.

Na fase do art. 402 do CPP, as partes nada requereram.

As partes apresentaram alegações finais em audiência.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como ausentes quaisquer causas de nulidade, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos fatos resta comprovada pelos seguintes documentos acostados aos autos: auto de prisão em flagrante (fl. 01); boletim de ocorrência n.º 607498/2022 (fls. 02/04); auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 07/08); termos de depoimento (fls. 09/10); termo de declarações (fl. 11); relatório final do inquérito policial (fls. 72/73); laudo pericial (fls. 86/89); bem como pela prova oral colhida.

Da mesma forma, a autoria está plenamente demonstrada, pois os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa estão em consonância com aqueles obtidos na fase inquisitorial.

O representante da Igreja Sagrado Coração de Jesus, ALEXANDRE MARTINS, esclareceu que, na data dos fatos, foi acionado por um conhecido às 3h da manhã, dizendo que tinham invadido a igreja; que o depoente mora ao lado e foi ao local, onde estavam viaturas da PM; que, quando chegou, o acusado estava dentro da viatura; que, com a chave da igreja, entraram no imóvel; que viram que, para entrar, o indivíduo quebrou uma porta "blindex"; que os bens estavam dentro de uma bolsa que lhe foi mostrada pelos policiais militares; que o portão é fechado com cadeado, mas que o indivíduo pulou o portão e depois quebrou a porta; indagado sobre os bens, disse que era uma extensão de cabo, uma lâmina e um sabão em pó; que não havia moradores de rua no local.

A testemunha LISANDRA BRUNA ABUD BISPO, policial militar, disse que, na data dos fatos, foram acionados via Copom para ocorrência de furto em igreja; que foram ao local e visualizaram Rodrigo pulando o muro; que ele caiu em uma área verde pertencente a uma residência; que, no momento em que o acusado pulou, os policiais já o identificaram, porque ele é conhecido dos meios policiais; que fizeram o cerco, e seu parceiro localizou Rodrigo deitado próximo a um muro, na mata, bem no canto do quintal; que, após abordado, vistoriaram sua mochila, na qual encontraram os pertences, os quais foram reconhecidos pelo responsável pela igreja; que o responsável pela igreja abriu o portão, e os policiais constataram que a porta de vidro estava quebrada; que havia sangue na parede, e Rodrigo estava com sangue nas mãos; que o acusado possivelmente se machucou ao quebrar a porta; que, quando Rodrigo pulou o muro, os policiais já viram que ele estava com uma mochila e, quando ele foi abordado, ainda detinha em sua posse a mochila; que o réu foi localizado a uns 8 ou 10 metros de onde pulara; que os objetos se tratavam de extensões de fios; que não havia moradores de rua no local; que Rodrigo estava prestando serviços à comunidade na época dos fatos.

No mesmo sentido, a testemunha SILAS GABRIEL FERREIRA, também policial militar, narrou que foram solicitados via Copom, pois os vizinhos haviam escutado barulho na igreja; que os policiais se deslocaram até lá; que visualizaram Rodrigo pulando ao terreno do lado e levava consigo uma mochila nas costas; que o depoente pulou atrás dele e efetuou sua prisão no terreno contíguo; que dentro da mochila havia extensão de fios; que, para entrar na igreja, o réu estourou uma porta de vidro; que o portão era alto, mas dava para ser escalado, porque ele era vazado, com divisas; que o acusado estava aparentemente alcoolizado.

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos policiais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo o réu e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP. Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF, e que não compareceram testemunhas que questionassem os fatos trazidos em juízo pelos policiais, os quais, portanto, devem prevalecer.

Em reforço, o réu confessou a prática do crime. Disse que é dependente de crack; que estava há três dias dormindo na rua; que estava frequentando o Creas e o Caps, por meio dos quais conseguiu contratação pela Prefeitura para pintar a Delegacia; que, na data dos fatos, estava sob efeito de álcool e de crack. Alegou que praticou o crime de furto para comprar droga; que pulou o muro somente para fugir, mas, para entrar no imóvel, não; que entrou na igreja por trás, onde não há muro, mas apenas dois degraus para subir; que viu, por fora, o vidro já quebrado, e por isso pulou para tentar pegar alguma coisa; que não quebrou nenhum vidro; que estava bêbado e machucou a mão.

Diante do conjunto probatório amealhado, é certo que a condenação é medida que se impõe.

No que concerne à aplicação do princípio da insignificância, tenho que, no caso, não se está diante de crime bagatela. O princípio é de reconhecimento excepcional e atine aos casos em que a lesão ao bem jurídico seja, de fato, irrelevante, sopesadas as circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto.

Ademais, o acusado é multirreincidente e portador de maus antecedentes (fls. 20/37), tendo seis condenações com trânsito em julgado em seu desfavor, sendo a grande maioria por delitos de furto e de roubo. Assim, tal circunstância é incompatível com o princípio da insignificância.

Sobre o tema, entende o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DELITO COMETIDO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E EM CONCURSO DE AGENTES. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. RES FURTIVA. VALOR. AFERIÇÃO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a reiteração delitiva tem sido compreendida como obstáculo inicial à tese da insignificância, por evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal" (AgRg no AREsp 904.286/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 07/12/2016). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1727520/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021) Portanto, estão ausentes os requisitos legais para a aplicação da insignificância, dado que, diante da sua excepcionalidade e falta de previsão legal, a incidência do princípio deve ser reservada a subtrações que pouca ou nenhuma relevância jurídica possuem, não sendo a hipótese do caso em tela, em que o acusado é criminoso habitual.

Quanto ao privilégio contido no §2º do art. 155 do CP, tampouco se cogita da sua aplicação, também em virtude da reincidência.

As qualificadoras estão devidamente comprovadas pelo laudo pericial (fls. 122/125), que atestou que a entrada nas dependências da igreja ocorreu mediante escalada de portão metálico de altura aproximada de 1,80 metros, e que o acesso às áreas

internas do imóvel se deu por meio da quebra da porta lateral de vidro. Não incidirá a majorante do repouso noturno, diante da necessidade de interpretação sistemática do tipo penal, pelo viés topográfico, conforme recente decisão prolatada pelo Colendo STJ, em sede de recurso repetitivo (eficácia vinculante), tendo sido fixado o Tema Repetitivo n.º 1087, com a seguinte tese "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". No entanto, friso que utilizarei tal circunstância para elevar a pena na primeira fase da dosimetria, tal como entendeu possível o C. Tribunal Superior no precedente supracitado. Isso porque a prova testemunhal foi uníssona ao corroborar a prisão em flagrante do acusado durante a madrugada. Assim, é certo que o delito foi cometido em horário que se tem como de repouso noturno, em que a esfera de vigilância da sociedade é diminuída, portanto, merece maior reprovabilidade. Acolho o pedido do Ministério Público em alegações finais, para reconhecer que o crime foi consumado, uma vez que houve a inversão do caráter da posse, tendo o bem saído da esfera de disponibilidade da vítima. Conforme a jurisprudência majoritária do C. STJ e do E. TJSP, aplica-se a teoria da amotio ou da apprehensio no que concerne ao momento consumativo dos crimes de furto e de roubo, segundo a qual os delitos se consumam com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Nesse sentido, em relação ao furto, o Tema 934 do STJ.

Dessarte, promovo a emendatio libelli, com esteio no art. 383 do CPP, para corrigir a capitulação do delito, que passa a constar como: art. 155, § 4º, I e II, do CP. Presente a agravante da reincidência, pois o réu sofreu quatro condenações com trânsito em julgado, nos autos de n.ºs 0002695-79.2015.8.26.0137, 0003032-05.2014.8.26.0137, 1500355-83.2018.8.26.0137 e 0001657-95.2016.8.26.0137, conforme certidão de distribuições criminais de fls. 20/37, não tendo se passado mais de cinco anos entre a extinção das penas e a data dos fatos processados na presente demanda (arts. 61, I, e 63 do CP).

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ).

Verifico que, na data dos fatos, o acusado era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seu comportamento e lhe era exigível conduta diversa. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu efetivamente praticou os fatos descritos na denúncia, devendo responder penalmente pelo ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria, adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase (art. 59 do CP), a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O réu possui maus antecedentes, em razão dos processos n.º 0000381-78.2006.8.26.0137 e 000621-62.2009.8.26.0137, que já perpassaram o período depurador (fls. 20/37). Não há elementos concretos acerca da sua conduta social e personalidade. Os motivos e consequências do crime são comuns à espécie. Valoro negativamente a circunstância do repouso noturno, consoante já fundamentado. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva. Aumento a pena mínima em 1/6 para cada item negativo.

Fixo a pena-base em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, o réu é multirreincidente (fls. 172/178). Sofreu quatro condenações com trânsito em julgado (autos de n.ºs 0002695-79.2015.8.26.0137, 0003032-05.2014.8.26.0137, 1500355-83.2018.8.26.0137 e 0001657-95.2016.8.26.0137), conforme certidão de distribuições criminais de fls. 20/37, não tendo se passado mais de cinco anos entre a extinção das penas e a data dos fatos processados na presente demanda (arts. 61, I, e 63 do CP).

Porém, confessou a prática do crime, circunstância que não pode ser desprezada na dosimetria da pena (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ). Assim, na segunda fase, acresço sua reprimenda em 1/4.

No caso, não pode a confissão sobrepor-se completamente sobre a multirreincidência, operando-se a pura e simples compensação. O acréscimo supra, assim, considera, de

um lado, a multirreincidência, e de outro, a confissão espontânea, procedendo a uma compensação parcial, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

Sobre o tema:

(...) No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 5. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redundando em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (STJ, HC 640.105/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) Dessa forma, fica a pena intermediária em 3 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes majorantes e minorantes, segundo já fundamentado.

Assim, fica RODRIGO CÉSAR MIGLIANI RODRIGUES definitivamente condenado a 3 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Deixo de proceder à detração (art. 387, § 2º, do CPP), por ser de competência do juízo da execução penal, conforme art. 66, III, c, da Lei das Execuções Penais e jurisprudência do E. TJSP.

O regime inicial será o fechado, nos moldes do art. 33, § 3º, do CP, pois é o único compatível com a multirreincidência e com os maus antecedentes do acusado, que já está em sua sétima condenação.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP).

O réu não preenche o requisito do art. 44, II e § 3º, do CP, pois é reincidente em crimes dolosos, e a reincidência se operou em virtude da prática do mesmo delito, razão pela qual incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Incabível também, pelo mesmo motivo (art. 77, I, do CP), a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, com fulcro no art. 383 do CPP, para CONDENAR RODRIGO CÉSAR MIGLIANI RODRIGUES, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e II, do CP, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 16 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Deixo de fixar indenização mínima à vítima (art. 387, IV, do CPP), já que ausente pedido nesse sentido, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, conforme precedentes do STJ.

Mantenho a prisão preventiva (art. 387, § 1º, do CPP), porquanto inalteradas as condições que a justificaram, bem como presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Necessário o recolhimento do acusado ao cárcere para resguardar a ordem pública, pois é multirreincidente específico e tem maus antecedentes, sendo esta sua sétima condenação criminal. Assim, tenho que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão se revelariam insuficientes para impedir a reiteração criminosa. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Expeça-se guia de execução provisória.

Custas pelo réu, nos termos do art. 804 do CPP, observada a gratuidade, que ora defiro.

Comunique-se à vítima, conforme art. 201, § 2º, do CPP.

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF;
- c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;
- d) expeça-se certidão de sentença;
- e) expeça-se guia de execução definitiva.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cerquilha, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA